Droit des affaires OHADA — Approfondissement

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Approfondir le droit OHADA de la sécurisation des affaires : sûretés personnelles et réelles, voies d'exécution et recouvrement, arbitrage et rôle de la CCJA, procédures collectives — puis appliquer l'ensemble à la sécurisation concrète d'un crédit fournisseur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'acte uniforme sur les sûretés : cautionnement et garanties réelles
• Leçon 2 — L'hypothèque et le nantissement : constitution et effets
• Leçon 3 — Les voies d'exécution : saisie et recouvrement des créances
• Leçon 4 — L'acte uniforme sur l'arbitrage : principes et procédure
• Leçon 5 — La CCJA : rôle et fonctionnement
• Leçon 6 — Les procédures collectives : prévention et traitement des difficultés
• Leçon 7 — Cas pratiques de sécurisation d'un crédit fournisseur
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première et deuxième année, tu as découvert l'architecture du droit OHADA : des actes uniformes adoptés au niveau régional et directement applicables dans les États parties, pour offrir aux entreprises un cadre commun et prévisible. Ce cours d'approfondissement entre dans le moteur de ce cadre : comment le droit organise la confiance entre partenaires commerciaux. Car vendre à crédit, prêter ou investir suppose toujours la même question : que se passe-t-il si l'autre ne paie pas ? Les sûretés, les voies d'exécution, l'arbitrage et les procédures collectives sont les réponses juridiques à cette question pratique, et tout gestionnaire doit en comprendre la logique. Un créancier bien préparé ne court jamais après son argent dans l'improvisation : il a organisé, dès le départ, les moyens juridiques de le recouvrer.

La démarche du cours est résolument pratique, mais d'une prudence absolue sur le plan juridique. Tu n'y trouveras aucun numéro d'article, aucun délai et aucun seuil présentés comme le droit en vigueur : les textes évoluent, ils sont révisés, et seul le texte officiel à jour fait foi. À la place, chaque leçon reformule les principes en substance — la fonction d'un mécanisme, sa logique, ses effets — et les applique à des entreprises fictives. Les documents présentés sont des modèles pédagogiques simplifiés : ils servent à comprendre la structure d'un acte, jamais à être utilisés tels quels dans la vie réelle. Les seuls chiffres que tu rencontreras sont les montants commerciaux des cas fictifs, choisis pour rendre les raisonnements concrets et vérifiables, exactement comme dans un dossier d'entreprise.

Le fil conducteur est celui d'un gestionnaire qui sécurise ses opérations : obtenir une garantie avant de livrer, réagir méthodiquement à un impayé, choisir entre le juge et l'arbitre, anticiper la défaillance d'un partenaire. La dernière leçon assemble toutes les pièces dans un dossier complet de sécurisation d'un crédit fournisseur. Travaille chaque leçon dans l'ordre : refais les comparaisons à la main, refais les exercices avant de lire les corrigés, et demande-toi à chaque fois quelle décision concrète le principe étudié changerait dans une entreprise réelle. À chaque étape, garde le réflexe qui termine tous les corrigés de ce cours : pour une situation réelle, on consulte un professionnel du droit et les textes officiels à jour. C'est ce réflexe, plus que toute formule apprise par cœur, qui fera de toi un gestionnaire fiable.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la fonction économique des sûretés et distinguer sûretés personnelles et sûretés réelles.
- Comparer l'hypothèque et le nantissement (biens concernés, publicité, effets) et choisir la garantie adaptée à un bien donné.
- Décrire la logique du recouvrement d'une créance : titre exécutoire, saisies conservatoires et saisies d'exécution, en étapes raisonnées.
- Expliquer les principes de l'arbitrage OHADA : convention d'arbitrage, tribunal arbitral, sentence et exequatur.
- Présenter le double rôle de la CCJA : cour commune de cassation et institution d'arbitrage.
- Distinguer prévention, redressement et liquidation dans les procédures collectives et repérer les signes précoces de difficulté.
- Construire un dossier complet de sécurisation d'un crédit fournisseur : analyse, contrat, garanties, suivi et réaction en cas d'incident.

Leçon 1 — L'acte uniforme sur les sûretés : cautionnement et garanties réelles

Une sûreté est un mécanisme juridique qui renforce la position d'un créancier : elle lui donne, en plus de sa créance contre le débiteur, un appui supplémentaire pour le jour où le paiement ferait défaut. L'acte uniforme portant organisation des sûretés construit ce système dans l'espace OHADA, avec une idée directrice simple : si le crédit est mieux garanti, il devient moins risqué, donc plus accessible et moins cher pour les entreprises. Toute la matière s'organise autour de deux grandes familles : les sûretés personnelles, où une personne s'engage pour le débiteur, et les sûretés réelles, où un bien est spécialement affecté au paiement.

Le cautionnement est la sûreté personnelle la plus connue : une tierce personne, la caution, s'engage envers le créancier à payer si le débiteur principal ne paie pas. C'est un engagement accessoire : il suit le sort de la dette principale — si la dette s'éteint, le cautionnement s'éteint avec elle, dans la logique générale de ce mécanisme. Le cautionnement peut être simple (le créancier doit d'abord poursuivre le débiteur) ou solidaire (le créancier peut s'adresser directement à la caution) : la nuance change

tout en pratique, et c'est pourquoi cet engagement se consent par écrit, de manière expresse et mesurée. L'espace OHADA connaît aussi des engagements autonomes, comme la garantie à première demande, où le garant paie sans pouvoir discuter la dette garantie : plus fort pour le créancier, plus risqué pour le garant.

Les sûretés réelles portent sur un bien déterminé du débiteur (ou d'un tiers) : le créancier obtient sur ce bien un droit de préférence, c'est-à-dire être payé avant les créanciers ordinaires sur le prix du bien, et souvent un droit de suite, qui lui permet de suivre le bien même s'il change de mains. Selon la nature du bien, on parle de gage, de nantissement ou d'hypothèque — la leçon suivante les compare en détail. Pour le gestionnaire, la leçon essentielle est en amont : une garantie se prépare AVANT d'accorder le crédit, elle se négocie et s'écrit au moment où tout va bien, car une fois l'impayé survenu, il est presque toujours trop tard pour la créer.

L'essentiel
Les sûretés renforcent le créancier : sûretés personnelles (une personne s'engage : cautionnement, accessoire et écrit ; garantie autonome, indépendante) et sûretés réelles (un bien est affecté : droit de préférence, souvent droit de suite). Elles se constituent avant le crédit, jamais après l'impayé.

Exemple — Acte de cautionnement simplifié — modèle pédagogique à ne jamais utiliser tel quel

```
MODÈLE PÉDAGOGIQUE SIMPLIFIÉ — À NE JAMAIS UTILISER TEL QUEL
Entreprises et personnes fictives.

ACTE DE CAUTIONNEMENT (structure simplifiée)
Entre :
- le créancier : Banque du Fleuve SA (fictive), Bamako ;
- la caution : Mme A. Diallo, associée de la société débitrice ;
- le débiteur principal : Sikasso Négoce SARL (fictive).
Objet : la caution s'engage, envers le créancier, à payer
les sommes que le débiteur resterait devoir au titre
du crédit commercial consenti par le créancier.
Montant garanti : 12 000 000 FCFA (chiffre commercial du cas).
Nature de l'engagement : solidaire (la caution accepte que
le créancier puisse la solliciter directement).
Portée : engagement écrit, exprès et limité au montant
et à l'opération ci-dessus décrits.
Mention de prudence : un acte réel exige les formes et les
mentions imposées par les textes en vigueur et le conseil
d'un professionnel du droit ; ce modèle ne fait que montrer
la structure logique d'un tel engagement.
```

À retenir

• Sûreté personnelle = une personne répond pour le débiteur ; sûreté réelle = un bien est affecté au paiement.

• Le cautionnement est accessoire de la dette principale et se consent par écrit, expressément ; la solidarité renforce fortement le créancier.

• La garantie autonome est indépendante de la dette : le garant paie d'abord, sans discuter — engagement à ne pas confondre avec le cautionnement.

Exercice

Une PME fictive, « Gao Distribution SARL », demande à son fournisseur un délai de paiement important pour une première commande. Le fournisseur hésite : le dirigeant de la PME propose de « se porter garant oralement, entre commerçants ». 1) Cette proposition te semble-t-elle suffisante ? Pourquoi ? 2) Quelles sont les deux grandes familles de garanties que le fournisseur pourrait envisager, et donne un exemple de chaque adaptée à ce cas ?

✔ Corrigé

1) Non. Un engagement de caution « oral » ne sécurise rien : le cautionnement est un engagement grave, qui se constate par écrit et s'interprète strictement, dans la limite de ce qui a été expressément accepté. Sans écrit décrivant l'opération garantie et son étendue, le fournisseur n'a en réalité aucune garantie sérieuse — seulement une promesse de bonne volonté. 2) Famille personnelle : un cautionnement écrit et exprès du dirigeant (ou d'un tiers solvable), précisant l'opération garantie et, le cas échéant, son caractère solidaire. Famille réelle : une sûreté sur un bien de la PME, par exemple un gage ou un nantissement sur son stock de marchandises ou sur un véhicule utilitaire, de sorte que le créancier dispose d'un droit de préférence sur ce bien. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 2 — L'hypothèque et le nantissement : constitution et effets

L'hypothèque est la sûreté réelle des biens immeubles : terrains, bâtiments, entrepôts. Elle affecte l'immeuble au paiement de la créance sans déposséder le débiteur, qui continue d'utiliser son bien. Deux idées gouvernent son efficacité. D'abord la publicité : l'hypothèque se rend publique par une inscription auprès du service chargé de la publicité foncière, et c'est cette inscription qui la rend opposable aux tiers et qui fixe, en principe, le rang entre plusieurs créanciers hypothécaires — le plus diligent dans la publicité passe avant. Ensuite les effets : le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence sur le prix de l'immeuble et d'un droit de suite, qui lui permet de faire valoir sa garantie même si l'immeuble a été vendu à un tiers.

Le nantissement vise les biens meubles, corporels ou incorporels : fonds de commerce, créances, parts sociales, matériel, stocks selon les mécanismes applicables. Là encore, tout repose sur la publicité et sur l'opposabilité : selon le bien, la garantie s'organise avec ou sans dépossession du débiteur, et son inscription sur le registre prévu (dans l'espace OHADA, le registre du commerce et du crédit mobilier joue ce rôle pour de nombreuses sûretés mobilières) informe les tiers et ordonne les rangs. Le gage, sûreté mobilière classique, illustre la même logique sur des biens meubles corporels, traditionnellement avec remise du bien, et dans des formes modernisées sans dépossession lorsque les textes le prévoient.

Comparer hypothèque et nantissement, c'est donc appliquer une méthode : quel est le bien ? (immeuble ou meuble, corporel ou incorporel) ; le débiteur doit-il garder l'usage du bien ? (presque toujours oui pour un outil de travail) ; quelle publicité rend la garantie opposable et fixe son rang ? ; et que se passe-t-il en cas de défaut : le créancier fait réaliser le bien dans les formes prévues et se paie par préférence sur le prix, les autres créanciers ne venant qu'après. Pour une entreprise, l'enjeu est stratégique : la qualité des garanties offertes conditionne l'accès au financement, et un patrimoine déjà intégralement grevé laisse peu de capacité d'endettement nouvelle.

L'essentiel
Hypothèque = immeuble ; nantissement et gage = biens meubles. Dans tous les cas : pas de dépossession en principe, une publicité (inscription) qui rend la sûreté opposable et fixe le rang, un droit de préférence sur le prix du bien et, pour l'hypothèque, un droit de suite.

Exemple — Tableau comparatif sur un même patrimoine fictif

```
CAS FICTIF — Sikasso Négoce SARL (entreprise fictive)
Patrimoine : un entrepôt, un fonds de commerce, un stock.

Bien | Sûreté adaptée | Dépossession ? | Publicité (principe)
----------------+-----------------+---------------+----------------------
Entrepôt | Hypothèque | Non | Inscription auprès
(immeuble, | (sûreté réelle | | du service de la
valeur du cas : | immobilière) | | publicité foncière
25 000 000 F) | | |
Fonds de | Nantissement | Non | Inscription au
commerce | du fonds de | | registre compétent
| commerce | | (RCCM)
Stock de | Gage ou | Selon la | Remise du bien ou
marchandises | nantissement | forme retenue | inscription, selon
(valeur du cas :| de stock | | le mécanisme choisi
8 000 000 F) | | |

Effet commun : droit de préférence sur le prix du bien.
Montants = valeurs commerciales du cas fictif, uniquement.
```

À retenir

- Le choix de la sûreté part du bien : immeuble → hypothèque ; meuble (corporel ou incorporel) → gage ou nantissement.
- Sans publicité régulière, la garantie risque d'être inopposable aux autres créanciers : l'inscription fait le rang.
- Le débiteur garde l'usage du bien : la sûreté réelle moderne garantit sans paralyser l'activité.

Exercice

Une banque fictive finance l'acquisition d'un atelier (bâtiment) et de machines pour « Kayes Métal SARL » (fictive). Le dossier ne mentionne que « garantie sur l'atelier »,

sans aucune inscription réalisée. 1) Quelle sûreté convient pour le bâtiment, et pour les machines ? 2) Quel risque court la banque si l'inscription n'est jamais faite ? 3) Le dirigeant affirme : « de toute façon, tant que je n'ai pas vendu l'atelier, la banque est protégée. » Corrige son raisonnement.

✔ Corrigé
1) Le bâtiment, bien immeuble, relève de l'hypothèque ; les machines, biens meubles corporels, relèvent selon le mécanisme choisi du gage ou du nantissement de matériel. 2) Sans inscription, la sûreté n'est pas rendue publique : elle risque d'être inopposable aux tiers — un autre créancier qui inscrirait la sienne, ou un acquéreur de bonne foi, pourrait passer devant la banque, qui se retrouverait créancière ordinaire malgré le mot « garantie » dans le dossier. La publicité n'est pas une formalité décorative : elle constitue l'efficacité de la garantie entre créanciers. 3) C'est inexact : la protection de la banque ne dépend pas seulement de la conservation du bien par le débiteur. L'hypothèque confère un droit de suite (suivre l'immeuble même vendu) et un droit de préférence, mais à condition d'avoir été régulièrement constituée et publiée ; à l'inverse, croire qu'il suffit que le débiteur garde le bien, c'est confondre la possession matérielle et la sécurité juridique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 3 — Les voies d'exécution : saisie et recouvrement des créances

Être créancier ne suffit pas : encore faut-il pouvoir transformer son droit en paiement. L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution organise ce passage de la créance à l'encaissement. Son point de départ est le titre exécutoire : un document qui constate la créance et permet de recourir à l'exécution forcée — typiquement une décision de justice ou un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Sans titre, le créancier doit d'abord le faire établir, sauf mécanismes particuliers ; avec un titre, il peut passer aux mesures d'exécution, mises en œuvre par les professionnels compétents, notamment les huissiers de justice ou commissaires de justice selon l'organisation de chaque État.

L'acte uniforme propose d'abord des procédures simplifiées de recouvrement, pensées pour les créances qui ne devraient pas exiger un long procès : le créancier saisit le juge pour obtenir rapidement une décision ordonnant le paiement (mécanisme d'injonction de payer), que le débiteur peut contester par la voie de l'opposition — l'équilibre entre rapidité et droits de la défense est la clé du système. Il organise ensuite les saisies. Les saisies conservatoires bloquent un bien ou une créance à titre préventif, lorsqu'un risque pèse sur le recouvrement, en attendant le titre définitif. Les saisies d'exécution transforment le blocage en paiement : saisie-vente des meubles corporels, saisie-attribution qui vise les sommes dues au débiteur par un tiers (son compte bancaire, par exemple), saisie des rémunérations dans des limites protectrices, saisie immobilière pour les immeubles.

Pour le gestionnaire, la bonne méthode est une gradation raisonnée, présentée ici en étapes et sans valeur de délai légal : d'abord l'amiable documenté (relances, mise en demeure écrite, proposition d'échéancier), ensuite la sécurisation (mesure

conservatoire si le débiteur organise sa disparition ou disperse ses biens), puis l'obtention ou l'activation du titre exécutoire, puis la saisie adaptée au patrimoine repéré, en supportant les contestations éventuelles devant le juge compétent. Chaque étape se prépare par les preuves : contrat, bons de livraison signés, factures, correspondances. Un recouvrement réussi se gagne rarement au moment de la saisie ; il se gagne au moment où le dossier de créance a été constitué, des mois plus tôt.

L'essentiel
Recouvrer suppose un titre exécutoire et une gradation : amiable documenté, mesure conservatoire si le risque l'exige, puis saisie d'exécution adaptée au patrimoine (saisie-vente, saisie-attribution, saisie immobilière). Les procédures simplifiées accélèrent l'obtention du titre pour les créances simples ; la preuve se constitue dès la naissance de la créance.

Exemple — Scénario de recouvrement d'une créance fictive, en étapes raisonnées (sans valeur de délai légal)

```
CAS FICTIF — créance commerciale impayée
Créancier : Sahel Fournitures SARL (fictive)
Débiteur : Fleuve Distribution SARL (fictive)
Créance : 4 500 000 FCFA (livraisons acceptées, cas fictif)

Étape 1 — Amiable : relances écrites, mise en demeure,
proposition d'un échéancier de règlement.
Étape 2 — Constat : échéancier non respecté ; le débiteur
commence à vendre son stock à bas prix.
Étape 3 — Sécurisation : mesure conservatoire envisagée
sur les biens repérés, avec l'aide d'un
professionnel, pour éviter la dispersion.
Étape 4 — Titre : obtention d'un titre exécutoire
(procédure simplifiée ou décision de justice).
Étape 5 — Exécution : saisie adaptée au patrimoine
(saisie-attribution sur les créances du débiteur
ou saisie-vente de ses biens meubles).
Étape 6 — Contestation éventuelle du débiteur devant le
juge compétent, puis distribution du prix.

Chronologie présentée en étapes logiques uniquement :
aucun délai légal n'est affirmé dans ce scénario.
```

À retenir

- Pas d'exécution forcée sans titre exécutoire : c'est le sésame des saisies d'exécution.
- Conservatoire = bloquer pour préserver ; exécution = réaliser et payer : ne pas confondre les deux logiques.
- La saisie-attribution atteint les sommes qu'un tiers (banque, client) doit au débiteur : c'est souvent la voie la plus efficace.

Exercice

Un fournisseur fictif, créancier de 3 000 000 FCFA de factures impayées, veut « envoyer des gens saisir eux-mêmes les machines de son client dès demain ». 1) Pourquoi ce projet est-il inacceptable ? 2) Quelles pièces doit-il réunir avant toute démarche forcée ? 3) Si son client commence à vider son entrepôt, quelle logique de mesure peut-il envisager, et avec l'aide de qui ?

✔ Corrigé
1) Nul ne peut se faire justice soi-même : l'exécution forcée est un monopole organisé par le droit, mis en œuvre par des professionnels habilités (huissiers de justice ou commissaires de justice selon l'État) dans des formes protectrices du débiteur comme du créancier. Une saisie « sauvage » exposerait le fournisseur à des sanctions et à la restitution des biens. 2) Il doit réunir la preuve complète de sa créance : contrat ou bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevé de compte, relances et mise en demeure ; puis vérifier s'il détient déjà un titre exécutoire (acte authentique, décision) ou s'il doit l'obtenir, par exemple par une procédure simplifiée de recouvrement si sa créance s'y prête. 3) Si le patrimoine du débiteur se disperse, la logique est celle de la mesure conservatoire : bloquer les biens repérés à titre préventif, avec l'autorisation et le concours des professionnels et, selon les cas, du juge compétents, le temps d'obtenir le titre qui permettra l'exécution. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 4 — L'acte uniforme sur l'arbitrage : principes et procédure

L'arbitrage est une justice privée conventionnelle : au lieu de saisir le juge étatique, les parties confient leur litige à un ou plusieurs arbitres qu'elles choisissent directement ou indirectement, et qui rendent une sentence ayant autorité de la chose jugée. L'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage encadre cette voie dans l'espace OHADA. Son fondement est la convention d'arbitrage : elle peut prendre la forme d'une clause compromissoire, insérée au contrat avant tout litige, ou d'un compromis, signé après la naissance du différend. Cette convention est autonome par rapport au contrat principal : même si le contrat est discuté, la volonté d'arbitrer demeure en principe le point d'appui du tribunal arbitral.

La procédure suit une logique en étapes : le litige naît, une partie active la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral se constitue (arbitre unique ou formation collégiale selon ce qui a été prévu), les parties échangent leurs arguments et leurs preuves, le tribunal tranche par une sentence motivée. La sentence s'impose aux parties comme un jugement ; si le perdant ne l'exécute pas volontairement, le gagnant sollicite l'exequatur, c'est-à-dire la reconnaissance par l'autorité compétente qui rend la sentence exécutoire comme un titre. Les recours contre la sentence sont volontairement étroits — essentiellement le recours en annulation pour des motifs graves et limités — car l'arbitrage ne serait d'aucune utilité si le perdant pouvait tout recommencer devant le juge.

Pourquoi choisir l'arbitrage ? Pour la spécialisation des arbitres, une organisation de la procédure plus maîtrisée et une confidentialité que le procès public n'offre pas. Mais

ce n'est pas une voie gratuite ni magique : les coûts du tribunal arbitral doivent être anticipés, et la clause doit être rédigée avec soin — une clause bâclée (« en cas de litige, on verra ») est une source de blocages. C'est aussi un choix stratégique qui se fait au moment de signer le contrat, exactement comme les garanties : on ne négocie jamais aussi bien que lorsque la relation se porte bien. Enfin, les parties restent libres de préférer la médiation ou le juge étatique ; l'essentiel est que le choix soit conscient et écrit.

L'essentiel
Arbitrage = justice privée fondée sur une convention écrite (clause compromissoire ou compromis). Le tribunal arbitral rend une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée ; l'exécution forcée passe par l'exequatur ; les recours sont étroits (annulation pour motifs graves). Avantages recherchés : spécialisation, souplesse, confidentialité — contre un coût à anticiper.

Exemple — Clause compromissoire — modèle pédagogique à ne jamais utiliser tel quel

```
MODÈLE PÉDAGOGIQUE SIMPLIFIÉ — À NE JAMAIS UTILISER TEL QUEL
Parties et contrat fictifs.

CLAUSE DE RÈGLEMENT DES LITIGES (structure simplifiée)
Contrat de distribution entre Kayes Négoce SARL (fictive)
et Dakar Transit SA (fictive).

1. Les parties rechercheront d'abord une solution amiable
à tout différend né du présent contrat.
2. À défaut d'accord amiable, le différend sera tranché
définitivement par voie d'arbitrage, organisé selon
les règles applicables dans l'espace OHADA.
3. Le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre unique,
désigné selon les modalités convenues par les parties.
4. La sentence rendue sera définitive et obligatoire
pour les parties, qui s'engagent à l'exécuter.

Mention de prudence : une clause réelle se rédige avec un
professionnel du droit, en choisissant notamment le siège,
la langue et le mode de désignation des arbitres ; ce modèle
montre seulement les points qu'une clause doit trancher.
```

À retenir

- Clause compromissoire (avant le litige) ou compromis (après) : la convention d'arbitrage est le fondement de tout le mécanisme.
- La sentence arbitrale n'est pas un avis : elle a autorité de la chose jugée et devient exécutoire après exequatur.
- Une clause d'arbitrage se rédige au moment du contrat, précisément — siège, nombre d'arbitres, désignation — ou elle devient un litige dans le litige.

Exercice

Deux entreprises fictives s'associent pour un chantier. L'une veut insérer une clause d'arbitrage, l'autre préfère « les tribunaux, comme d'habitude ». 1) Présente les arguments principaux en faveur de chaque option. 2) La première rétorque : « avec l'arbitrage, si je perds, je pourrai toujours faire rejuger l'affaire par le tribunal étatique ». Corrige cette affirmation. 3) Quel que soit le choix final, quelle précaution commune aux deux options faut-il prendre ?

✔ Corrigé
1) Pour l'arbitrage : arbitres choisis pour leur compétence technique, procédure organisée de manière plus souple, confidentialité des débats et des documents, sentence définitive qui clôt le litige. Pour le juge étatique : coût d'accès en principe moindre, ministère public de la justice organisé par l'État, voies de recours ordinaires (appel) qui permettent un second examen complet. Le bon choix dépend du litige prévisible : complexité technique, besoin de discrétion, rapidité recherchée, budget. 2) C'est faux : la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée ; elle ne peut pas être rejugée au fond par le juge étatique. Les recours sont limités, essentiellement l'annulation pour des motifs graves tenant à la régularité de la procédure ou à la validité de la convention — pas un désaccord sur la solution. Vouloir l'arbitrage, c'est accepter cette finalité. 3) Dans les deux cas, écrire le choix noir sur blanc dans le contrat, de façon précise, au moment de la signature : la clause mal rédigée ou le choix jamais tranché se paient toujours au moment du litige, quand il est trop tard pour négocier sereinement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 5 — La CCJA : rôle et fonctionnement

La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) est l'institution juridictionnelle de l'OHADA, dont le siège est à Abidjan. Elle répond à un pari fondateur de l'harmonisation : à quoi servirait un droit unique si chaque juge national l'interprétait à sa manière ? La CCJA porte donc une première casquette, celle de cour suprême commune : elle connaît, en cassation, des décisions rendues par les juridictions nationales des États parties lorsqu'elles appliquent les actes uniformes. Et elle ne se contente pas, en principe, de casser : elle peut évoquer l'affaire et la trancher au fond, ce qui évite les allers-retours et donne au droit OHADA une interprétation une et définitive sur tout l'espace.

Sa deuxième casquette est l'arbitrage : la CCJA est aussi une institution d'arbitrage. Dans ce rôle, elle ne juge pas elle-même les litiges commerciaux ; elle organise et encadre les procédures menées par des arbitres : réception des demandes, appui à la constitution du tribunal arbitral, suivi de la procédure et examen des projets de sentence avant leur signature, selon l'organisation prévue par son règlement d'arbitrage. Elle statue en revanche sur certains incidents, et notamment sur le recours en annulation dirigé contre les sentences rendues sous son égide : c'est elle qui contrôle leur régularité, avec un pouvoir d'annulation strictement encadré, et non un pouvoir de révision au fond.

Pour le praticien, la CCJA change concrètement la stratégie contentieuse. Côté justice étatique, le pourvoi contre une décision appliquant un acte uniforme monte jusqu'à

elle : l'argumentation doit donc viser l'interprétation du texte uniforme, en s'appuyant sur sa jurisprudence, qui s'impose comme la référence commune. Côté arbitrage, le choix de l'arbitrage CCJA offre un cadre institutionnel sécurisé, utile quand les parties viennent d'États différents et cherchent un forum neutre. Dans les deux cas, la même leçon : le droit OHADA n'est pas seulement un ensemble de textes, c'est un système complet — textes communs, juge commun, arbitrage organisé — dont la cohérence fait la valeur pour les opérateurs économiques.

L'essentiel
La CCJA, institution de l'OHADA siégeant à Abidjan, cumule deux rôles : cour commune de cassation pour l'application des actes uniformes (avec pouvoir d'évocation) et institution d'arbitrage qui organise les procédures et statue sur l'annulation des sentences rendues sous son égide. Elle unifie l'interprétation du droit OHADA.

Exemple — Schéma du double rôle de la CCJA appliqué à un litige fictif

```
CAS FICTIF — litige commercial entre deux sociétés fictives
sur l'interprétation d'un acte uniforme.

VOIE A — Justice étatique
Juridiction nationale saisie
-> décision rendue en application d'un acte uniforme
-> pourvoi en cassation devant la CCJA
-> la CCJA casse et peut évoquer : elle tranche
le fond selon l'interprétation commune.

VOIE B — Arbitrage CCJA
Clause d'arbitrage CCJA dans le contrat
-> tribunal arbitral constitué avec l'appui
de l'institution
-> sentence rendue après examen par la CCJA
-> exécution volontaire ou exequatur
-> seul recours : annulation devant la CCJA,
pour motifs graves et limités (pas de révision
au fond).

Schéma pédagogique simplifié : les étapes et conditions
réelles se vérifient dans les textes officiels à jour.
```

À retenir

- La CCJA n'est pas un tribunal de première instance : on n'y « porte » pas directement une affaire ordinaire.
- En cassation, elle assure l'unité d'interprétation des actes uniformes et peut évoquer pour juger au fond.
- En arbitrage, elle organise et contrôle la régularité, sans rejuger le fond des sentences.

Exercice

Une entreprise fictive perd un procès commercial devant une juridiction nationale, dans une affaire régie par un acte uniforme. Son dirigeant annonce : « nous allons faire appel devant la CCJA pour qu'elle réexamine tous les faits ». 1) Relève les deux imprécisions de cette phrase. 2) Quel est, en revanche, le véritable objet du recours devant la CCJA dans cette situation ?

✔ Corrigé
1) Première imprécision : le recours devant la CCJA n'est pas un appel — il n'y a pas de « second degré » qui réexaminerait l'ensemble du dossier comme une cour d'appel. C'est un pourvoi en cassation, centré sur la correcte application du droit uniforme. Deuxième imprécision : la CCJA ne réexamine pas « tous les faits » ; les juges nationaux restent maîtres de l'appréciation des faits et des preuves. Ce que la CCJA contrôle, c'est le droit : l'interprétation et l'application de l'acte uniforme par la décision attaquée. 2) Le véritable objet est donc de faire sanctionner une erreur de droit uniforme — par exemple une mauvaise interprétation d'une règle de l'acte applicable — et, si la cassation est prononcée, la CCJA peut évoquer et trancher le fond selon sa propre interprétation, ce qui donne à sa décision une portée pour tout l'espace OHADA. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 6 — Les procédures collectives : prévention et traitement des difficultés

Quand une entreprise ne peut plus payer, le problème cesse d'être seulement le sien : chaque créancier est tenté de se servir le premier, ce qui précipite la chute et laisse les retardataires sans rien. L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif répond par une logique collective : organiser ensemble le traitement des difficultés, soit pour sauver l'entreprise viable, soit pour répartir équitablement ce qui peut l'être. Le pivot du système est la notion de cessation des paiements : le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible — les dettes arrivées à échéance — avec son actif disponible — ce qu'il peut mobiliser immédiatement. C'est un état de fait patrimonial, pas une simple mauvaise semaine de trésorerie.

Le système est gradué. En amont, des mécanismes de prévention s'adressent au débiteur en difficulté qui n'est pas encore en cessation des paiements : le règlement préventif permet de négocier un accord avec les créanciers sous l'égide de la justice, pendant que l'entreprise continue de fonctionner — l'idée étant qu'une difficulté traitée tôt a des chances d'être surmontée, alors qu'une difficulté niée finit presque toujours en cessation des paiements. Une fois celle-ci caractérisée, s'ouvrent les procédures de traitement : le redressement judiciaire, lorsque le redressement apparaît possible — l'activité se poursuit sous contrôle, un plan organise le paiement du passif dans la durée — et la liquidation des biens, lorsque l'entreprise ne peut plus être sauvée : l'activité cesse, l'actif est réalisé et le produit est réparti entre les créanciers.

L'ouverture d'une procédure collective produit des effets qui changent la vie des créanciers : en principe, les poursuites individuelles sont arrêtées — plus de saisies «

chacun pour soi » —, les créanciers déclarent leurs créances pour être admis au partage, et l'ordre de paiement tient compte des sûretés et des rangs : le créancier garanti sur un bien n'est pas dans la même position que le créancier ordinaire. D'où deux leçons de gestion symétriques. Pour le débiteur : agir tôt, dès les premiers signes (retards de paiement récurrents, arriérés qui s'accumulent, trésorerie structurellement négative), car la prévention protège l'outil de travail et la réputation. Pour le créancier : surveiller ses partenaires, constituer ses garanties en amont — on retrouve toutes les leçons précédentes — et déclarer sa créance sans attendre si une procédure s'ouvre contre son débiteur.

L'essentiel
Les procédures collectives remplacent la course individuelle des créanciers par un traitement organisé : prévention (règlement préventif) avant la cessation des paiements — l'impossibilité de payer le passif exigible avec l'actif disponible —, puis redressement si le sauvetage est possible, liquidation sinon. Effet clé : arrêt des poursuites individuelles et déclaration des créances.

Exemple — Diagnostic précoce d'une entreprise fictive en difficulté et options ordonnées

```
CAS FICTIF — Ségou Textile SARL (entreprise fictive)
Montants = chiffres commerciaux du cas, uniquement.

SIGNAUX OBSERVÉS
- Arriérés fournisseurs accumulés : 3 200 000 FCFA
- Salaires payés avec retard deux mois de suite
- Découvert bancaire utilisé en permanence, au plafond
- Deux gros clients paient très en retard
- Le dirigeant ne produit plus de situation de trésorerie

QUESTION CENTRALE DU DIAGNOSTIC
L'entreprise peut-elle encore faire face à ses dettes
exigibles avec ce qu'elle peut mobiliser tout de suite ?
(distinguer difficulté passagère et cessation des
paiements en substance)

OPTIONS ORDONNÉES, DE LA PLUS PRÉCOCE À LA PLUS LOURDE
1. Plan interne : prévisions de trésorerie, négociation
amiable d'échéanciers avec les principaux créanciers
2. Prévention encadrée : règlement préventif si la
difficulté est sérieuse mais pas encore la cessation
des paiements
3. Redressement judiciaire : si la cessation des paiements
est là mais que l'activité reste viable
4. Liquidation des biens : si aucun redressement n'est
possible — réalisation de l'actif, partage collectif

Diagnostic pédagogique : les conditions et effets réels de
chaque procédure se vérifient dans les textes à jour.
```

À retenir

• Cessation des paiements = passif exigible impossible à couvrir avec l'actif disponible : un état de fait, pas une humeur de trésorerie.

• Prévenir vaut mieux que traiter : le règlement préventif suppose d'agir avant la cessation des paiements.

• Procédure ouverte = fin des poursuites individuelles : chaque créancier doit déclarer sa créance pour participer au partage.

Exercice

Un commerçant fictif apprend qu'un de ses clients, qui lui doit 2 400 000 FCFA, « vient d'être placé en redressement judiciaire ». Excité, il annonce qu'il va faire saisir le stock de ce client « dès demain, avant les autres créanciers ». 1) Son projet a-t-il des chances d'aboutir ? 2) Que doit-il faire concrètement pour protéger sa créance ? 3) Quelle aurait été sa meilleure protection, et à quel moment aurait-elle dû être prise ?

✔ Corrigé

1) Non : l'ouverture d'une procédure collective met en principe fin aux poursuites individuelles — chacun ne peut plus se servir de son côté. Une saisie engagée en méconnaissance de cette logique collective serait vouée à être arrêtée, et elle exposerait le commerçant à perdre du temps et des frais au lieu de protéger sa créance. 2) Il doit déclarer sa créance dans la procédure, pièces à l'appui (contrat, livraisons, factures, relevés), puis suivre le déroulement de la procédure : sa position dépendra de la nature de sa créance et des garanties dont il dispose, les créanciers garantis sur un bien n'étant pas traités comme les créanciers ordinaires. 3) Sa meilleure protection se jouait en amont, au moment d'accorder le crédit : analyse du client, contrat écrit, et garanties — par exemple un cautionnement du dirigeant ou une sûreté sur un bien — constituées avant la première livraison. C'est la démonstration pratique de tout ce cours : la sécurisation se construit avant l'incident, jamais pendant. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Leçon 7 — Cas pratiques de sécurisation d'un crédit fournisseur

Assembler toutes les pièces : tel est l'objet de cette dernière leçon. Un crédit fournisseur — livrer aujourd'hui, être payé plus tard — est le crédit le plus répandu et souvent le moins sécurisé du commerce : il naît d'une habitude, grandit sans écrit, et explose au premier incident. Le dossier qui suit montre comment un fournisseur fictif structure ce crédit de bout en bout. Étape préalable, connaître son client avant de livrer : identité exacte et immatriculation de l'entreprise au registre du commerce, ancienneté, réputation de paiement auprès d'autres fournisseurs, lecture de ses documents commerciaux. Cette enquête de bon sens, parfaitement légale et peu coûteuse, élimine une grande partie des mauvais risques.

Vient ensuite la formalisation : un écrit qui fixe la chose vendue, le prix, l'échéancier de paiement convenu entre les parties et les conséquences d'un retard ; des garanties choisies selon le dossier — cautionnement écrit du dirigeant pour les montants significatifs, clause de réserve de propriété en principe tant que le prix n'est pas

intégralement payé, éventuellement sûreté sur un bien du client ou assurance-crédit lorsque le volume le justifie ; et une clause de règlement des litiges choisie en connaissance de cause, juge ou arbitrage. Pendant la vie du crédit, le suivi fait la différence : plafond d'encours par client, relances calées sur les échéances convenues, gel des nouvelles livraisons dès le premier incident sérieux, et conservation méthodique de toutes les preuves — bons de livraison signés en tête.

Si l'incident survient malgré tout, le fournisseur préparé déroule la gradation apprise : relance et mise en demeure documentées, sécurisation du patrimoine si le débiteur se disperse (mesure conservatoire), activation du titre et saisie adaptée, sans jamais perdre de vue la possibilité d'un accord réaliste — un échéancier tenu vaut souvent mieux qu'une victoire totale mais tardive et incertaine. Et si le client bascule en procédure collective, le dossier constitué permet de déclarer la créance immédiatement, garanties à l'appui. Sécuriser un crédit n'est pas de la méfiance : c'est ce qui permet de continuer à vendre à crédit, donc à faire du commerce, en protégeant l'entreprise qui accorde sa confiance.

L'essentiel
Sécuriser un crédit fournisseur = un dossier complet et chronologique : connaître le client, écrire le contrat et l'échéancier convenu, prendre des garanties proportionnées, suivre l'encours avec des seuils d'alerte, réagir par gradation documentée en cas d'incident — et déclarer sa créance sans délai si une procédure collective s'ouvre.

Exemple — Dossier complet de sécurisation d'un crédit fournisseur fictif, chiffré commercialement

```
CAS FICTIF — dossier de crédit fournisseur (montants
commerciaux du cas, uniquement ; entreprises fictives)

Fournisseur : Bamako Emballages SARL (fictive)
Client : Mopti Distribution SARL (fictive)
Opération : livraisons échelonnées d'emballages
Crédit total convenu : 6 000 000 FCFA

1. AVANT LA PREMIÈRE LIVRAISON
- Identité et immatriculation du client vérifiées
- Références de paiement demandées à des confrères
- Plafond d'encours fixé : 6 000 000 FCFA, pas davantage
2. CONTRAT ÉCRIT (points convenus entre les parties)
- Acompte à la commande : 1 800 000 FCFA
- Solde : 4 200 000 FCFA en trois échéances mensuelles
convenues de 1 400 000 FCFA chacune
- Clause de réserve de propriété en principe, jusqu'à
paiement intégral du prix
- Clause de règlement des litiges choisie et rédigée
3. GARANTIES PRISES
- Cautionnement écrit et exprès du dirigeant du client
- Engagement de ne pas dépasser le plafond sans accord
4. SUIVI PENDANT LE CRÉDIT
- Bons de livraison signés archivés à chaque envoi
- Relance à chaque échéance convenue non honorée
- Nouvelles livraisons suspendues dès le premier
incident sérieux
5. SI INCIDENT
- Mise en demeure -> mesure conservatoire si dispersion
- Titre exécutoire -> saisie adaptée au patrimoine
- Procédure collective éventuelle : déclaration de
créance immédiate, garanties à l'appui

Dossier pédagogique : les formes réelles de chaque acte se
vérifient avec un professionnel et les textes à jour.
```

À retenir

- Le plafond d'encours est une garantie en soi : il borne la perte maximale avant même tout incident.
- Réserve de propriété, cautionnement du dirigeant, clause de litiges : trois protections qui se décident à la signature, pas à l'impayé.
- Un dossier de preuves propre (livraisons signées, relances écrites) transforme un recouvrement difficile en démarche méthodique.

Exercice

« Touba Négoce SARL » (fictive) accorde depuis deux ans des délais de paiement à un client fidèle, sans aucun écrit, « parce qu'il a toujours fini par payer ». Le client demande soudain de doubler ses commandes à crédit. 1) Identifie au moins quatre faiblesses de la situation actuelle. 2) Propose un plan de sécurisation en cinq points, sans rompre brutalement la relation commerciale.

✔ Corrigé
Faiblesses : absence totale d'écrit (en cas de contestation, prouver la créance et ses échéances sera difficile) ; aucun plafond d'encours (l'exposition grandit sans limite décidée) ; aucune garantie (ni cautionnement, ni réserve de propriété, ni sûreté) ; aucun dossier de preuves organisé (les livraisons ne sont peut-être même pas signées) ; dépendance à un seul client qui concentre le risque. Plan de sécurisation progressif : 1) régulariser par un écrit-cadre qui fixe prix, plafond d'encours et échéancier convenu, présenté au client comme une professionnalisation mutuelle ; 2) exiger des bons de livraison signés pour chaque envoi à partir de maintenant ; 3) demander une garantie proportionnée à l'augmentation demandée — cautionnement écrit du dirigeant et clause de réserve de propriété ; 4) échelonner l'augmentation de l'encours (le doublement seulement après une période d'observation sans incident) ; 5) mettre en place un suivi simple : relance à chaque échéance, suspension des livraisons dès le premier incident sérieux, et revue périodique du dossier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Choisir la garantie adaptée à chaque situation

Pour chacun des trois dossiers fictifs suivants, indique la ou les garanties les plus adaptées et justifie ton choix en deux ou trois lignes. Dossier A : un grossiste vend des denrées périssables à un détaillant nouveau venu ; les marchandises seront revendues en quelques semaines. Dossier B : une entreprise achète un immeuble de bureaux à crédit auprès d'une banque. Dossier C : un fournisseur vend des équipements coûteux et durables à une société dont le dirigeant, très impliqué, est connu pour sa rigueur.

✔ Corrigé du TD 1
Dossier A : la marchandise périssable disparaîtra vite ; une sûreté sur le stock n'aurait qu'une valeur éphémère. Le grossiste doit privilégier la prudence commerciale (petits encours au départ, échéances rapprochées) et une sûreté personnelle — cautionnement écrit du dirigeant — plutôt qu'une garantie réelle illusoire. Dossier B : le bien financé est un immeuble, durable et identifiable : l'hypothèque s'impose, avec inscription à la publicité foncière pour rendre la garantie opposable et fixer le rang de la banque. Dossier C : les équipements durables peuvent supporter une sûreté mobilière (gage ou nantissement de matériel) et une clause de réserve de propriété en principe pendant le paiement ; s'y ajoute utilement le cautionnement du dirigeant, dont la rigueur personnelle devient un levier d'engagement. Dans les trois dossiers, la garantie suit la nature du bien et la durée du risque. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

TD 2 — Reconstruire la gradation correcte d'un recouvrement

Un créancier fictif a mené son recouvrement dans le désordre : il a fait saisir les meubles de son débiteur sans titre exécutoire, n'a gardé ni bons de livraison ni factures signés, et n'a jamais adressé de mise en demeure. Son débiteur conteste

même devoir quoi que ce soit. 1) Relève les trois fautes de méthode. 2) Reconstitue, en étapes ordonnées, la démarche correcte qu'il aurait dû suivre depuis la naissance de la créance.

✔ Corrigé du TD 2
1) Les trois fautes : exécution sans titre (l'exécution forcée suppose un titre exécutoire ; sans lui, la saisie ne tient pas) ; dossier de preuves vide (sans livraisons signées ni factures acceptées, la créance contestée devient difficile à établir) ; absence d'étape amiable documentée (la mise en demeure écrite à la fois prouve la réclamation, marque le point de départ du retard et ouvre souvent la voie d'un règlement). 2) Démarche correcte : dès la vente, contrat écrit et bons de livraison signés archivés ; à l'échéance convenue, relances puis mise en demeure écrite avec proposition d'échéancier ; en l'absence de règlement, obtention d'un titre exécutoire (procédure simplifiée si la créance s'y prête, ou action au fond) ; si le patrimoine se disperse, mesure conservatoire en cours de route ; enfin saisie d'exécution adaptée au patrimoine repéré, avec concours des professionnels habilités. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter le dossier de sécurisation d'un crédit client de bout en bout

Tu es gestionnaire de « Bouré Négoce SARL » (fictive), qui s'apprête à accorder un crédit fournisseur de 9 000 000 FCFA à « Djenné Bâtiment SARL » (fictive) pour des matériaux de construction livrés en plusieurs fois. Rédige le plan de sécurisation complet : 1) les vérifications préalables sur le client ; 2) les points à écrire dans le contrat (au moins cinq) ; 3) les garanties à demander, en justifiant chacune ; 4) la grille de suivi pendant le crédit (alertes et réactions) ; 5) la conduite à tenir si le client cesse de payer, puis s'il fait l'objet d'une procédure collective. Présente le tout sous forme de dossier structuré.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — 1) Vérifications préalables : identité exacte et immatriculation du client au registre du commerce, ancienneté et activité réelle (visite des locaux), références de paiement auprès d'autres fournisseurs, cohérence entre la commande et la taille du client. 2) Points du contrat écrit : désignation précise des matériaux et des prix ; montant total de 9 000 000 FCFA (chiffre commercial du cas) et plafond d'encours ; échéancier de paiement convenu entre les parties ; conséquences du retard et suspension des livraisons en cas d'incident ; clause de règlement des litiges choisie et rédigée ; bons de livraison signés à chaque enlèvement. 3) Garanties : cautionnement écrit et exprès du dirigeant de Djenné Bâtiment (sûreté personnelle adaptée à une PME) ; clause de réserve de propriété en principe tant que le prix n'est pas intégralement payé (matériaux identifiables) ; éventuellement nantissement ou gage sur un bien du client si le dossier l'exige. 4) Suivi : tableau d'encours hebdomadaire, relance écrite à chaque échéance convenue non honorée, gel immédiat des nouvelles livraisons dès le premier incident sérieux, revues du dossier avant chaque nouvelle tranche. 5) Incident de paiement : mise en demeure documentée, négociation d'un échéancier de rattrapage réaliste, mesure conservatoire si le patrimoine se disperse, obtention d'un titre exécutoire puis saisie adaptée ; si une procédure collective s'ouvre : arrêt des poursuites individuelles accepté, déclaration de créance immédiate avec tout le dossier de preuves et les garanties. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Explique, avec tes propres mots, la différence pratique entre un cautionnement simple et un cautionnement solidaire pour le créancier, puis la différence entre un cautionnement et une garantie autonome. Illustre chaque différence par la phrase que tiendrait le garant au moment où on lui demande de payer.

✔ Corrigé
Cautionnement simple : le créancier doit d'abord poursuivre le débiteur principal et discuter ses biens ; la caution peut exiger ce préalable — « commencez par saisir le débiteur, je ne paie que ce qui restera dû ». Cautionnement solidaire : la caution a renoncé à ce préalable ; le créancier peut s'adresser directement à elle — « le débiteur ne paie pas, je me tourne vers vous dès maintenant ». Garantie autonome : le garant s'est engagé indépendamment de la dette principale ; il paie à première demande, sans pouvoir opposer les contestations du débiteur sur le contrat — « vous présentez la demande conforme, je paie ; les discussions sur le contrat auront lieu après, entre le débiteur et vous ». L'ordre de force pour le créancier est donc croissant, et symétriquement l'engagement est de plus en plus risqué pour le garant : tout l'enjeu est de signer en connaissance de cause, par écrit et dans une étendue précise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Exercice 2

Deux associés fictifs doivent choisir le mode de règlement des litiges de leur future société commune. L'un craint les procès publics qui étaleraient leurs comptes ; l'autre craint de « perdre le droit de faire appel ». Analyse les deux craintes au regard des principes de l'arbitrage et du procès étatique, puis formule une recommandation motivée.

✔ Corrigé

La première crainte plaide pour l'arbitrage : la procédure arbitrale n'est pas publique comme l'audience du procès étatique, et les parties maîtrisent davantage l'organisation des débats — la discrétion est un avantage classique de l'arbitrage en matière d'affaires. La seconde crainte pointe la limite symétrique : la sentence arbitrale est définitive, dotée de l'autorité de la chose jugée, et les recours sont étroits (annulation pour motifs graves), là où le procès étatique offre en principe un appel permettant un réexamen complet. Aucune des deux craintes n'est donc infondée : elles désignent deux valeurs différentes — discrétion et finalité rapides d'un côté, double examen et justice étatique de l'autre. Recommandation motivée : si les litiges probables sont techniques, sensibles et coûteux en image, choisir l'arbitrage avec une clause soigneusement rédigée (nombre d'arbitres, siège, mode de désignation) ; si l'essentiel est de préserver des recours larges et un coût d'accès contenu, conserver le juge étatique en le prévoyant clairement au contrat. L'erreur serait de ne rien choisir et de laisser le conflit décider à leur place. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

Exercice 3

Tu es créancier d'une entreprise fictive dont tu observes, de l'extérieur, les signaux suivants : elle demande des reports d'échéances de plus en plus longs, deux de ses fournisseurs refusent désormais de la livrer à crédit, et elle vient de changer de banque. 1) Que peuvent annoncer ces signaux ? 2) Quelles mesures de prudence prends-tu dès maintenant, sans attendre ? 3) Si une procédure collective s'ouvre, qu'est-ce qui changera pour toi ?

✔ Corrigé
1) Pris ensemble, ces signaux dessinent une entreprise dont la trésorerie se tend sérieusement : reports croissants, perte de confiance des fournisseurs, changement de banque possiblement lié à un crédit devenu difficile. Ils peuvent précéder une cessation des paiements, mais ils ne la prouvent pas : le diagnostic exige de comparer ce qui est exigible et ce qui est mobilisable — d'où la prudence, pas la panique. 2) Mesures immédiates : stopper toute augmentation de l'encours, exiger le paiement comptant pour les nouvelles livraisons ou des garanties nouvelles, rassembler et classer toutes les preuves de créance (contrat, livraisons signées, factures, correspondances), adresser une mise en demeure écrite si des échéances convenues sont dépassées, et vérifier si une mesure conservatoire se justifie si le patrimoine se disperse. 3) Si une procédure collective s'ouvre, les poursuites individuelles sont en principe arrêtées : impossible de saisir de son côté. Il faudra déclarer la créance dans la procédure, pièces à l'appui, et la position finale dépendra de la nature de la créance et des garanties détenues — la démonstration, une fois de plus, que la protection se construit avant l'ouverture. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter un professionnel du droit et les textes officiels à jour.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le cautionnement est une sûreté…

A) Personnelle : une tierce personne s'engage à payer si le débiteur défaille

B) Réelle, portant sur un immeuble

C) Qui naît automatiquement de la loi à chaque vente

2. Le droit de préférence du créancier garanti signifie qu'en cas de réalisation du bien…

A) Il peut garder le bien pour lui

B) Il est payé sur le prix du bien avant les créanciers ordinaires

C) Il peut vendre le bien sans aucune formalité

3. L'hypothèque se distingue du nantissement principalement parce qu'elle porte sur…

A) Des biens meubles incorporels

B) Des créances clients

C) Des biens immeubles

4. La publicité (inscription) d'une sûreté réelle sert principalement à…

A) Payer l'impôt sur la garantie

B) La rendre opposable aux tiers et fixer le rang entre créanciers

C) Remplacer le contrat de prêt

5. Pour procéder à une saisie d'exécution, le créancier doit en principe disposer…

A) D'un titre exécutoire

B) D'une simple facture, même contestée

C) De l'accord écrit du débiteur

6. Une saisie conservatoire a pour fonction de…

A) Payer immédiatement le créancier

B) Bloquer un bien à titre préventif, en attendant de pouvoir exécuter

C) Annuler la dette du débiteur

7. La clause compromissoire est…

A) Une clause qui augmente le prix en cas de retard

B) Une clause par laquelle les parties s'engagent à soumettre leurs litiges futurs à l'arbitrage

C) Un recours contre une sentence arbitrale

8. Après la sentence arbitrale, le perdant peut…

A) Faire rejuger toute l'affaire par le juge étatique

B) Exiger automatiquement un nouvel arbitrage

C) Exercer seulement les recours limités prévus, essentiellement l'annulation pour motifs graves

9. La CCJA exerce, en tant que juridiction, un rôle de…

A) Tribunal de première instance pour tous les commerçants

B) Cour de cassation commune pour l'application des actes uniformes

C) Chambre d'enregistrement des sociétés

10. La cessation des paiements, en substance, désigne la situation où le débiteur…

A) A perdu de l'argent pendant un exercice

B) Ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible

C) Refuse simplement de payer une facture

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le cautionnement engage une personne (la caution) pour la dette d'une autre : c'est la sûreté personnelle de référence, accessoire de la dette principale.

2. Réponse B — La préférence organise l'ordre de paiement sur le prix du bien affecté ; elle ne donne ni propriété du bien ni pouvoir de vente libre.

3. Réponse C — Hypothèque = immeuble ; nantissement et gage = biens meubles, corporels ou incorporels.

4. Réponse B — Sans publicité régulière, la garantie risque d'être inopposable : l'inscription informe les tiers et ordonne les créanciers entre eux.

5. Réponse A — Le titre exécutoire (décision de justice, acte authentique revêtu de la formule exécutoire…) est le préalable de l'exécution forcée.

6. Réponse B — Conservatoire = préserver le patrimoine ; exécution = réaliser et payer. La mesure conservatoire précède souvent le titre définitif.

7. Réponse B — Insérée au contrat avant tout litige, elle forme avec le compromis (après litige) les deux formes de la convention d'arbitrage.

8. Réponse C — La sentence a autorité de la chose jugée ; il n'y a pas d'appel au fond. L'exequatur la rend exécutoire.

9. Réponse B — La CCJA connaît en cassation des décisions nationales appliquant les actes uniformes et peut évoquer ; elle est aussi institution d'arbitrage.

10. Réponse B — C'est un état patrimonial : dettes échues impossibles à couvrir avec ce qui est immédiatement mobilisable — le pivot des procédures collectives.

Résumé — les notions importantes

• Les sûretés renforcent le crédit : sûretés personnelles (cautionnement écrit et accessoire, garantie autonome indépendante) et sûretés réelles (un bien affecté, avec droit de préférence).

• Hypothèque pour les immeubles, gage et nantissement pour les meubles : dans tous les cas, la publicité par inscription rend la garantie opposable et fixe le rang.

• Le recouvrement suit une gradation : amiable documenté, titre exécutoire, puis saisie adaptée — conservatoire pour préserver, saisie-vente ou saisie-attribution pour être payé.

• L'arbitrage repose sur une convention écrite (clause compromissoire ou compromis) ; la sentence a autorité de la chose jugée et devient exécutoire après exequatur, avec des recours limités à l'annulation.

• La CCJA unifie le droit OHADA : cour commune de cassation (avec évocation possible) et institution d'arbitrage qui organise les procédures et contrôle l'annulation des sentences.

• Les procédures collectives sont graduées : prévention avant la cessation des paiements, redressement si le sauvetage est possible, liquidation sinon — avec arrêt des poursuites individuelles et déclaration des créances.

• Sécuriser un crédit fournisseur est un dossier : connaître le client, écrire le contrat et l'échéancier convenu, prendre des garanties proportionnées, plafonner et suivre l'encours, réagir par gradation — et toujours vérifier les textes officiels à jour avec un professionnel.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le gage: Définition (Droit des sûretés)

Chaîne : Cabinet D'affaires En Ligne (OHADA) · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)
Une présentation du gage dans le droit des sûretés de l'espace OHADA, qui replace cette garantie mobilière dans l'évolution des textes uniformes. Elle complète la leçon 1 et prépare la comparaison de la leçon 2 entre les différentes sûretés réelles.

https://www.youtube.com/watch?v=T_kGiQsrgcQ

Leçon 3 — La saisie conservatoire convertie en saisie exécutoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Cette vidéo explique comment une saisie conservatoire, qui bloque un bien à titre préventif, se convertit en mesure d'exécution destinée au paiement du créancier. C'est l'illustration directe de la gradation étudiée dans la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=q64v2SdA01A

Leçon 4 — L'incompétence du juge étatique en présence d'une clause compromissoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Un éclairage précis sur l'effet principal de la clause compromissoire étudiée dans la leçon 4 : les juridictions étatiques doivent en principe s'effacer au profit du tribunal arbitral choisi par les parties. La vidéo précise quand et comment cette incompétence se soulève.

https://www.youtube.com/watch?v=5j9WR27Dcn0

Leçon 5 — La sentence arbitrale et les voies de recours

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Contenu, effets et reconnaissance de la sentence arbitrale, puis présentation des recours possibles contre elle dans l'espace OHADA. Elle prolonge la leçon 5 sur le rôle de la CCJA, notamment en matière d'annulation des sentences.

https://www.youtube.com/watch?v=B-YapVucMSE

Leçon 6 — La cessation de paiement

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Une analyse de la notion centrale de la leçon 6 : la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La vidéo aide à distinguer cette situation des simples tensions passagères de trésorerie.

https://www.youtube.com/watch?v=j5JOSTbvX9s

Sources et références

- Acte uniforme portant organisation des sûretés (OHADA) — texte officiel, à consulter dans sa version à jour sur le site officiel de l'OHADA (www.ohada.org).
- Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA) — texte officiel à jour sur www.ohada.org.
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (OHADA) et règlement d'arbitrage de la CCJA — textes officiels à jour sur www.ohada.org.
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA) — texte officiel à jour sur www.ohada.org.
- Site officiel de l'OHADA (www.ohada.org) : présentation des institutions, jurisprudence de la CCJA et bibliothèque des actes uniformes — la source à vérifier avant toute application réelle.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !